



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T I V O L I
Sezione Lavoro

n. 2458/22 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO

nella causa

T R A

Parte_1 (nato a Roma il 05.12.1971), rappresentato e difeso
dall'Avv. Andrea Baudino che la rappresenta e difende in virtù di delega in
atti

ricorrente

E

CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Ivanoe Ciocca in virtù di procura generali alle liti in atti

convenuto

all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 2.3.2023 ha emesso la
seguinte sentenza

DISPOSITIVO

- DICHIARA il diritto di *Parte_1* al riconoscimento
dell'anzianità contributiva per intero nei periodi in cui hanno lavorato in regime
di *part-time* verticale di tipo ciclico ai fini dell'accesso al diritto alla pensione,
con concreta determinazione del numero delle settimane utili rapportando il
totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale
determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

- CONDANNA l' CP_1 alla rifusione, in favore dell'Avv. Andrea BAUDINO, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.5.2022, Parte_1 ha riassunto davanti a questo Tribunale, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Roma, il giudizio volto ad ottenere il riconoscimento, ai fini della maturazione del diritto a pensione, dell'anzianità contributiva nella misura piena di un anno lavorativo (52 settimane) con riferimento all'attività lavorativa prestata con contratto di lavoro *part-time* ciclico verticale, lamentando che l' CP_1 ha riconosciuto detta anzianità solo con riferimento ai periodi lavorati, in violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori sancito dalla normativa europea.

L' CP_1 , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto la carenza di prova in ordine allo svolgimento di lavoro in regime *part time* verticale per i periodi richiesti ed ha eccepito l'infondatezza della domanda nonché la prescrizione della pretesa.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.

La domanda merita accoglimento.

Parte ricorrente ha dimostrato, attraverso la propria produzione documentale, di aver instaurato con il suo datore di lavoro un rapporto subordinato assoggettato alla disciplina *del part-time* ciclico verticale (vedi doc. 4 fascicolo ricorrente ed estratto previdenziale in atti).

Tale documentazione non è stata contestata dall' CP_1 il quale, neppure in sede amministrativa, ritenne di dover richiedere precisazioni e integrazioni sul punto.

Orbene, nell'arco temporale in cui il Pt_1 ha lavorato in regime di *part-time* verticale di tipo ciclico si è visto accreditare la relativa contribuzione

soltanto con riferimento ai periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tale scelta è contraria ai principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, è stato chiarito che, in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori *part-time*, il tenore letterale del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 (conv. con L. n. 389 del 1989), e la sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla *“retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale”*, la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi, del tutto diversa e disciplinata dal D.L. n. 463 del 1983, art. 7, (conv. con L. n. 638 del 1983), del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale, la cui legittimità costituzionale è stata valutata positivamente da Corte Cost. n. 36 del 2012 sul rilievo che non è configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale (in questi termini Cass. n.1882 del 2021 e Cass. n. 9039 del 2012);

Si è precisato che, con riferimento ai lavoratori *part-time*, la questione del minimale contributivo (e in generale quella del numero dei contributi settimanali da accreditare ai dipendenti) è questione distinta dall'anzianità previdenziale *tout court* e dunque dalla relativa durata, anche ai fini previdenziali, dell'attività lavorativa. Nella seconda ipotesi che qui rileva, il punto centrale è capire se i contributi, quale che ne sia l'ammontare determinato dal D.L. n. 463 del 1983, ex art. 7, siano riproporzionabili sull'intero anno cui si riferiscono, ancorché siano stati versati in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.

Sul punto, la richiamata giurisprudenza di legittimità e Cass. nn. 23948 del 2015 e 8565 del 2016 sulla scorta di CGUE, 10.6.2010, C-395-396/08, *Org_1* et

altri, ha ritenuto che, alla luce dei principi generarli in materia di lavoro *part time*, non si possono escludere, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione; ciò costituisce infatti una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta (cfr. in termini Corte Cost. n. 121 del 2006): prova ne sia che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l'indennità di disoccupazione (Cass. S.U. n. 1732 del 2003), né l'indennità di malattia (Cass. n. 12087 del 2003), essendo quest'ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione.

Invero, secondo tale giurisprudenza, laddove il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11 (secondo il quale, ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva “*inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale*” va calcolata “*proporzionalmente all'orario effettivamente svolto*”) non fosse interpretato nel senso di ritenere che l'ammontare dei contributi determinato D.L. n. 463 del 1983, ex art. 7, cit., debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono, si concretizzerebbe un trattamento peggiore del lavoratore impiegato in regime di *part-time* verticale rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva, in violazione dell'art. 3 Cost.

Alla luce dei principi di diritto appena illustrati, va affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva per intero nei periodi in cui hanno lavorato in regime di *part-time* verticale di tipo ciclico ai fini dell'accesso al diritto alla pensione, con concreta determinazione del numero delle settimane utili rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dall'*CP_1* si rileva che essa si applica al mancato o omesso versamento, totale o parziale, di contributi da parte del datore di lavoro. Nella fattispecie i contributi sono stati versati correttamente da parte delle aziende, ma è il ricalcolo ovvero la distribuzione sul periodo lavorativo, effettuata dall' *CP_2* , che viene contestata. Nella specie, infatti, il ricorrente non reclama un maggior accredito di contributi bensì invoca un diverso riconoscimento della sua anzianità contributiva senza esclusione dei periodi non lavorati all'interno del rapporto a tempo indeterminato part time verticale ciclico.

É richiesto quindi l'accertamento di un presupposto di fatto da cui discende, tra l'altro il diritto a pensione, in ordine al quale non sussiste quindi alcuna prescrizione.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza.

Tivoli, 2.3.2023

Il Giudice

Alessio Di Pietro